

1507626-85.2020.8.26.0554
Classe: Inquérito Policial
Assunto: Furto Qualificado
Magistrado: Jarbas Luiz dos Santos
Comarca: Santo André
Foro: Foro de Santo André
Vara: 3ª Vara Criminal
Data de Disponibilização: 01/12/2022

... EVANGELISTA SOUZA, devidamente qualificado nos autos, a quem se imputa a prática do delito de furto qualificado, consoante tipificação do artigo 155, § 4º, incisos I, II (escalada) e IV, por duas vezes, c.c. artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70, caput (parte final), todos do Código Penal.
Consta na denúncia que, em 30 de agosto de 2020, por volta de 02 horas ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
COMARCA de Santo André
Foro de Santo André
3ª Vara Criminal
Praça IV Centenário, 03, Santo André-SP - cep 09040-906
Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1507626-85.2020.8.26.0554 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:
1507626-85.2020.8.26.0554
Classe - Assunto:
Inquérito Policial - Furto Qualificado
Documento de Origem:
Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -
2261803/2020 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 9796618 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ, 2655/20/103 -
02º D.P. SANTO ANDRÉ, 2261803 - 02º D.P. SANTO ANDRÉ
Autor:
Justiça Pública
Réu:
JEFERSON EVANGELISTA SOUZA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Jarbas Luiz dos Santos

Relatório.

Trata-se de ação penal interposta pelo Ministério Público do Estado de São Paulo em face de JEFFERSON EVANGELISTA SOUZA, devidamente qualificado nos autos, a quem se imputa a prática do delito de furto qualificado, consoante tipificação do artigo 155, § 4º, incisos I, II (escalada) e IV, por duas vezes, c.c. artigo 14, inciso II, na forma do artigo 70, caput (parte final), todos do Código Penal.
Consta na denúncia que, em 30 de agosto de 2020, por volta de 02 horas da manhã, no estabelecimento comercial "ABC Asset Securitizadora S/A", situado na rua Anhanguera, nº.: 489, Vila Curuçá, neste município e Comarca de Santo André, o acusado, subtraiu, para proveito próprio ou alheio, mediante escalada e destruição ou rompimento de obstáculo, 04 televisores, 08 rodas automotivas com pneus, bens esses a serem oportunamente avaliados, além das joias fotografadas a fls. 50/51, as quais foram avaliadas em R\$10.000,00, consoante declarações a fls. 30 de Thiago de Lima Gabrelon, representante legal da vítima.
Denúncia às fls. 01/05, recebida às fls. 172/173, na data de 20 de julho de 2022.
Defesa preliminar apresentada às fls. 208 e analisada às fls. 209/211, não se

verificando nela a existência de quaisquer das causas que autorizam a absolvição sumária do réu, nos moldes do art. 397 do Código de Processo Penal.

Na data de 30 de novembro de 2022, realizou-se teleaudiência com fins instrutórios, ocasião em que foram ouvidas, por meio da plataforma TEAMS, as vítimas e as quatro testemunhas arroladas pela acusação (dois policiais militares), sendo, por fim, interrogado o réu – que veio a confessar parcialmente a prática delitiva.

Em alegações finais deduzidas em audiência, pleiteou o Ministério Público a procedência da ação com a correspondente condenação do réu, nos termos da exordial acusatória.

A Defesa do réu, por seu turno, pugnou pela absolvição do acusado, com fundamento no artigo 386, inciso VII, do Código de Processo Penal, formulando pleitos subsidiários.

É o relatório do essencial.

Fundamentação.

De se asseverar que, uma vez que as partes manifestaram-se em alegações finais tão logo encerradas as oitivas, por meio da plataforma TEAMS, foi a elas antecipado o resultado do julgamento para que pudessem externar, desde então, eventual interesse recursal, poupando-se, deste modo, a prática de atos processuais. Sem prejuízo, conforme também ponderado com elas, a sentença por escrito seria deduzida, em ato contínuo, para constar nos autos de maneira pormenorizada as razões de decidir e, assim, possam elas exercer plenamente o exercício de direito de recurso e impugnação específica dos pontos dos quais porventura discordassem.

Não há preliminares a serem dirimidas.

No mérito, a ação penal procede em sua integralidade. Vejamos.

A materialidade delitiva encontra-se devidamente comprovada pela indicação dos bens subtraídos.

A autoria delitiva, com relação ao furto qualificado, da mesma forma, restou suficientemente comprovada ao longo da instrução realizada.

Exposição da Prova

Juliana Rosa Ferraioli, representante da empresa vítima, declarou que chegou à empresa no dia dos fatos, tendo se deparado com o ambiente bastante bagunçado/remexido, dando pela falta de alguns objetos. Confirmou os bens que teriam sido subtraídos. A polícia foi acionada e policiais lá estiveram. Relatou que ao lado havia um terreno, por onde provavelmente ingressaram os furtadores, os quais arrombaram a porta da cozinha. Confirmou que policiais coletaram impressões digitais no local. Nenhum dos bens foi recuperado.

A policial militar Eliane da Silva Caetano relatou recordar-se de uma obra ao lado do local no qual houve a subtração. Relatou haver ingressado na residência, não se recordando de sinais de arrombamento, conquanto se recordasse que o local estaria revirado. Teve contato com a representante da vítima apenas em Delegacia de Polícia. Soube que televisores e rodas de veículos foram encontrados nesse terreno ao lado.

O Sr. Vilson José dos Santos, arrolado pela Acusação, recordou-se que no dia dos fatos ouviu barulhos, razão pela qual acionou a polícia. Informou não haver visto a ação delitiva. Recordou-se também que o terreno ao lado da empresa não estava ocupado. Afirmou ingressado no imóvel, que se encontrava “bagunçado”. Recordou-se de haver visto a porta arrombada.

Juliano Antônio Lira da Silva informou que trabalhava como motorista e fazendo serviços gerais na empresa. Recordou-se haver colocado um televisor no local, a qual foi retirada do lugar, mas não levada. Confirmou que havia um cofre no local e que a casa foi deixada bastante revirada, bem como que havia uma obra ao lado do

estabelecimento furtado. Relatou que rodas foram encontradas no referido terreno ao lado, mas que a vítima (Sra. Juliana) teria reclamado da falta de algumas joias.

O réu, quando de seu interrogatório em juízo, confessou haver ingressado no estabelecimento, mas negou que houvesse conseguido levar qualquer bem. Relatou haver agido com apoio de alguns conhecidos, os quais talvez tivessem arrombado o cofre existente no local.

Análise e valoração da prova

De início, convém ressaltar que se chegou até a identificação do réu por conta de resultado de prova pericial, a saber, o laudo papiloscópico de fls. 13/21. De certa maneira, tendo-se chegado a tal identificação, caberia ao réu apresentar eventual justificativa para os vestígios das digitais encontrados.

Além de não apresentar qualquer justificativa, o réu confessou a prática delitiva, conquanto negasse que tivesse conseguido levar qualquer objeto. Trata-se, assim, de confissão que encontra guarida nas demais provas produzidas à luz do contraditório.

Logo, certa a autoria delitiva, mesmo no tocante às joias apontadas pela vítima, vez que o réu, conforme aduzido por ele próprio, não agiu sozinho, não tendo, ademais, conseguido descrever a ação de cada um dos agentes que ingressaram no imóvel.

Comprovadas, por fim, as qualificadoras declinadas na denúncia.

Desta maneira, não há como se falar em insuficiência probatória para os fins visados pelo Ministério Público. Passo, pois, à dosimetria das penas, concomitantemente à análise das circunstâncias que nelas influirão.

Dosimetria das Penas

Ao delito capitulado pelo art. 155, §4º, do Código Penal é prevista a pena de reclusão de 02 (dois) a 08 (oito) anos e multa.

Em primeira fase, considero desfavoráveis as condições judiciais, tais quais balizas ditadas pelo art. 59 do Código Penal. Conforme depura-se da leitura atenta do art. 59 do Código Penal, a análise das circunstâncias judiciais e fixação e consequente fixação da pena-base não se circunscreve à análise dos antecedentes do réu. Antes, referido texto de lei preconiza a atenção à (1) culpabilidade, (2) antecedentes, (3) conduta social, (4) personalidade do agente, (5) motivos do crime, (6) circunstâncias do crime, (7) consequências do crime e (8) comportamento da vítima. No presente caso, verifica-se que o acusado possui outras anotações de natureza criminal (vide fls. 194/199), o que denota sua personalidade desvirtuada e afeita às práticas criminosas.

Em segunda fase, entretanto, de se levar em consideração a confissão do réu. Logo, a pena majorada em primeira fase volta ao patamar mínimo - 02 (dois) anos e 10 (dez) dias-multa.

Em terceira fase, nada há de se considerar para alteração da pena supracitada. Não se mostra possível, no presente caso, a substituição da pena privativa de liberdade por pena restritiva de direitos, nos moldes do art. 44, inciso III, do Código Penal, eis que as circunstâncias subjetivas demonstram que tal substituição não seria suficiente. O réu, ademais, encontra-se preso por outro delito, o que também inviabiliza o instituto do benefício do art. 44 do Código Penal.

Dispositivo

Posto isto e ante os argumentos por mim supra tecidos, julgo procedente a presente ação penal para condenar o denunciado JEFERSON EVANGELISTA SOUZA (RG 53.655.324) às penas totais 02 (dois) anos de reclusão e pagamento de 10 (dez) dias-multa, por

estar incurso nas penas previstas pela prática do delito tipificado pelo artigo 155, §4º, incisos I e II, do Código Penal.

Dada a primariedade do réu, fixo o REGIME ABERTO para início do cumprimento da pena corporal. Deixo de substituir a pena corporal por conta da atual situação do réu (preso por outro processo).

Permite-se ao réu aguardar o trânsito em julgado deste decisum para início do cumprimento de pena, eis que ausentes os requisitos da prisão preventiva (art. 313 do Código de Processo Penal), tendo, por isso, respondido a este processo em liberdade (o réu encontra-se preso por delito posterior).

Após o trânsito em julgado desta, lance-se o nome do réu no rol dos culpados, bem como oficie-se à Justiça Eleitoral (art. 15, III da Constituição Federal) e o necessário para a cobrança da multa imposta.

Publicada em audiência R.I.C.
Santo André, 01 de dezembro de 2022

JARBAS LUIZ DOS SANTOS
Juiz de Direito

Santo André, 01 de dezembro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA